

，但是在具体 个案中与债务人签订买卖合同的买受人是否为适格
代为履行第三人仍然存在争 议。从文义上看，买受人并不属于
该司法解释第三十条第一款第四项规定的 “对债务人的财产享
有合法权益且该权益将因财产被强制执行而丧失的第三 人”；从
整体解释分析，《中华人民共和国民法典》第四百六十五条第二款
规定 了“依法成立的合同，仅对当事人具有法律约束力，但是
法律另有规定的除 外”，依据合同相对性原则，房屋买卖合同与
征收补偿安置协议分别对应不同 的合同主体，由第三人介入征收
补偿安置协议履行将会打破征收补偿安置协议 履行预期，甚至是

剥夺合同双方享有的履行抗辩权。具体到本案案情，买受人 顾某的房屋过户请求权并未因某房地产开发公司或其他债权人提起诉讼并强制 执行案涉房屋而丧失，且拆迁安置房具有较强的政策性和人身依附性，似乎更 符合根据债务性质适宜由债务人履行。

①最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组编：《中华人民共和国民法典合同编理解与适用(一)》，人民法院出版社2020年版，第422页。

二、代为履行利益与合同相对性原则之间的协调

学术界对代为履行“合法利益”有从宽解释和从严解释两种不同观点。^①从宽解释认为，代为履行免除了债务人的给付义务，履行行为使债务人纯获利益，也使债权人纯获利益，因此，对第三人范围无须过严。从严解释认为，代为履行后法定债权转移效果将使债务人、债权人双方关系演化为债务人、债权人、第三人之间的三方关系，对合法利益的判断应作限缩解释防止第三人任意干预债的关系。上述两种观点实质之争在于代为履行制度是对合同相对性原则的击破，以实现债权债务及时清结或简化。因此，判断代为履行“合法利益”，应当是在守住合同相对性原则底线基础上兼顾第三人合法权益。具体而言，第一，坚守合同相对性原则。合同目的包括客观目的和主观目的，除将合同目的定位为合同的给付义务内容（客观目的）外，还需要将合同目的定位为合同给付义务之外的利益，即将合同目的纳入合同的交易基础领域，作为合同有意义的前提，这种意义上的合同目的就是成为合同的交易基础的主观目的。^②因此，代为履行不能违反债务人、债权人内部约定或明确表示于外的反对代为履行的主观意愿，也不能违背债务专属性、剥夺当事人双务合同履行抗辩权。第二，在不违反原债权债务合同目的、债务专属性及法律规定，也不会导致原债权债务合同义务落空的情形下，应当原则上允许第三人代为履行，换言之，原债权债务人行使权利不得“损人不利己”。例如，在不动产买卖和特定动产买卖中，连环交易的后手实现其交易目的必须依赖完成前手交易时，应当肯定后手买受人具有代为履行的合法利益。回归到本案案情，虽然征收补偿安置协议是赵甲、赵乙与拆迁单位签订，但是拆迁安置房允许上市交易，且被拆迁人将四套安置房中的一套出售也不涉及被拆迁人生存权益优先保护的问题，该征收补偿安置协议已经大部分履行完毕，仅剩最后差价款的结算及产权过户，由第三人结算差价款并无损害拆迁单位的利益，也不损害赵甲、赵乙的利益，故赋予买受人

^①王利明：《论第三人代为履行——以〈民法典〉第524条为中心》，载《法学杂志》2021年第8期。

^②杨锐：《论〈民法典〉中的“不能实现合同目的”》，载《北方法学》2021年第2期。

顾某“代为履行权”有利于实现拆迁差价结算、买受人取得房屋过户即简化债权债务关系的双重目的，故本案应肯定顾某对拆迁差价款结算的履行利益，借由第三人代为履行制度平衡拆迁单位与买受人的合法利益。

三、拆迁单位对拆迁差价款主张权利的方式不应限制

值得继续讨论的是，一审法院是以某房地产开发公司经释明仍不以有独立请求权的第三人参与诉讼，怠于主张权利，由此产生的不利后果不应由买受人顾某承担为由，直接判决某房地产开发公司协助配合过户，并由顾某将剩余购房款支付给出卖人。该判决观点最大的逻辑缺陷是通过法院释明的方式为权利人指明了具体的行权方式，但是某房地产开发公司作为征收补偿安置协议当事方，在被拆迁人未结清拆迁差价款的前提下当然有权依据先履行抗辩权拒绝配合过户。先履行抗辩权在性质上具有消极防御的特点，其效力是阻止对方权利效力发生或使对方权利效力向后延伸，合同履行抗辩权无须经过诉讼或仲裁程序，只需权利人单方行使即可。因此，司法直接指令某房地产开发公司提起诉讼显然过于武断，且法院判决买受人将剩余购房款支付给不诚信的出卖人，亦不利于某房地产开发公司利益保护。

编写人：江苏省无锡市中级人民法院 卢文兵 张朴田

【案件基本信息】

1. 判决书字号

广西壮族自治区南宁市中级人民法院(2023)桂01民终13228号民事判决书

2. 案由：房屋买卖合同纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、上诉人): 张某

被告(反诉原告、上诉人): 某房地产公司

【基本案情】

某房地产公司出具《收据》，确认收到张某支付的地下车位的预约登记费5万元，后双方未能协商解决车位的付款问题。2023年5月29日，某房地产公司向张某住址邮寄《催促签约通知函》，载明：应于2023年5月31日前携带相关资料到我司办理签约手续，否则将视为您放弃购买上述商品房。我司将直接没收全额定金，并有权另行处置该商品房。该快递经查询未妥投被退回。

2020年4月15日，张某(乙方)与某房地产公司(甲方)签订一份《商品房定购书》，约定张某向某房地产公司购买某号商品房，房屋总价1965810元。2020年4月18日，张某在《销售合同流程表》上签字，该表载明：某号房；折前总价2289931元；折扣明细：原始定价 $\times$ (分期付款即100%) $\times$ (购车位享95折即95%) $\times$ (分期付款98折即98%) $\times$ (三天换签98折即98%) $\times$ (区域营销总折扣97折即97%) $\times$ (案场折扣97折即97%)—(精装款即347310元)。折后建面单价16980.31元，折后套内单价22077.83元，房屋合同价1965810元。

同日，张某在《关于购房优惠款项的承诺书》(以下简称《承诺书》)上签字，载明：本人于2020年4月15日购买某号房，折后总价为1965810元，其中本人选择分期支付方式而享受额外折扣优惠金额43508.69元，同时本人购买该房屋的同时申请选购1个车位而享受额外折扣优惠金额为114496.55元，该等优惠金额已从上述该商品房折后总价中扣减。本人就该等购房优惠向贵司承诺如下：若后续本人未按所签署的《商品房买卖合同》的约定支付贵司房款或车位款。本人同意将前述所享受的优惠金额自贵司通知日之日起2日内无条件退还贵司。本承诺书为本人独立性意见，亦为本人真实意思表示，且为不可撤销之承诺。该日，张某与某房地产公司签订《商品房买卖合同》，约定张某购买某号房，总价合计1965810元。签订上述合同后，张某付清了全部购房款。

218 | 中国法院2025年度案例 · 房屋买卖合同纠纷

另查明，某房地产公司于2022年12月9日取得车位预售许可证。再查明，南宁市住房和城乡建设局于2023年8月11日向一审法院回函载明涉案房拟售建筑面积毛坯单价为1.5元。

张某提出如下诉讼请求：某房地产公司向张某返还车位预约登记费5万元